

Le contrôle des collectivités territoriales

Introduction

Le contrôle des collectivités territoriales constitue le corollaire indispensable et la condition de validité constitutionnelle du principe de libre administration. L'article 72 de la Constitution, en son troisième alinéa, dispose que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus, mais précise immédiatement dans son sixième alinéa que, dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Cette coexistence textuelle traduit l'équilibre fondamental de l'État unitaire décentralisé : la liberté reconnue aux autorités locales ne saurait s'exercer au détriment de l'indivisibilité de la République, de la souveraineté nationale et de la légalité républicaine.

Historiquement, le contrôle s'exerçait sous la forme d'un contrôle a priori rigoureux, appelé tutelle, qui permettait au Préfet d'annuler, de suspendre ou de modifier les actes des maires avant même leur entrée en vigueur. Le tournant majeur de la décentralisation a été opéré par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette réforme a supprimé la tutelle au profit d'un contrôle a posteriori, d'ordre exclusivement juridique, confié au juge administratif et financier par l'intermédiaire du représentant de l'État. Ce système a profondément renouvelé les relations entre le centre et la périphérie, érigeant le Préfet en simple demandeur devant le juge.

Pour les candidats aux concours administratifs de haut niveau, l'analyse du contrôle des collectivités est un passage obligé. Les épreuves interrogent régulièrement l'évolution des prérogatives préfectorales, l'articulation entre régularité juridique et opportunité politique, ou encore l'émergence de nouveaux modes d'évaluation managériale. La problématique centrale repose sur la mutation de ce contrôle : dans quelle mesure le contrôle des collectivités territoriales est-il passé d'une logique de sanction hiérarchique et d'encadrement autoritaire à une logique de régulation partenariale, de conseil préventif et d'évaluation de la performance publique ?

Partie I : Le contrôle administratif de légalité et le déferé préfectoral

Le contrôle de légalité moderne repose sur un mécanisme de saisine du juge par le Préfet. Ce dispositif garantit que la censure d'un acte local émane toujours d'un pouvoir juridictionnel indépendant et non d'une autorité politique de l'État.

A. Le champ d'application et la procédure de transmission des actes

Le contrôle de légalité s'exerce exclusivement a posteriori, c'est-à-dire sur des actes qui sont déjà entrés en vigueur. Pour être exécutoires, les actes les plus importants des collectivités territoriales, dont la liste est fixée par les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales, doivent obligatoirement être transmis au représentant de l'État en département ou en région. Cette liste comprend notamment les délibérations des assemblées locales, les arrêtés de police à portée générale, les conventions de commande publique (marchés publics et concessions), ainsi que les décisions relatives au recrutement et à la carrière des agents territoriaux.

La transmission au Préfet constitue la condition de déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois. Si le Préfet estime qu'un acte transmis est entaché d'illégalité, il ne peut pas l'annuler lui-même. Il doit mettre en œuvre une procédure formalisée qui débute généralement par l'envoi d'un recours gracieux, appelé lettre d'observations, invitant la collectivité à modifier ou à retirer l'acte litigieux dans un esprit de dialogue. Si la collectivité refuse ou ne répond pas, le Préfet dispose alors du pouvoir exclusif de saisir le tribunal administratif par la voie du déféré préfectoral. Le déféré est un recours pour excès de pouvoir spécifique par lequel le représentant de l'État demande au juge de constater l'illégalité et de prononcer l'annulation de l'acte local.

B. Les garanties contentieuses et les procédures d'urgence

Le déféré préfectoral bénéficie d'un régime juridique protecteur destiné à garantir l'autorité de l'État face aux risques d'irréversibilité de certaines décisions locales. L'article L. 554-1 du Code de justice administrative organise ainsi le référé-suspension spécifique au déféré préfectoral. Lorsque le Préfet assortit son déféré d'une demande de suspension, celle-ci est accordée de droit par le juge des référés si l'un des moyens soulevés paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Cette procédure est particulièrement rapide lorsque l'acte concerne l'urbanisme, les marchés publics ou la liberté de circulation.

De surcroît, la jurisprudence du Conseil d'État a encadré de manière rigoureuse les pouvoirs du Préfet pour éviter toute dérive vers un contrôle d'opportunité déguisé. Par l'arrêt d'assemblée du 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie, le Conseil d'État a rappelé que le Préfet apprécie librement l'opportunité de déférer ou non un acte illégal au juge. Le déféré n'est pas une compétence liée, mais un pouvoir discrétionnaire guidé par la défense de l'intérêt général. Le citoyen ou le contribuable local ne peut pas contraindre le Préfet à déférer un acte, mais il conserve la faculté de former son propre recours pour excès de pouvoir de manière indépendante, garantissant ainsi un double filtre de légalité au sein de l'espace local.

Partie II : Le contrôle budgétaire, financier et l'essor de l'évaluation de gestion

Parallèlement au contrôle de légalité, les finances locales font l'objet d'un suivi strict associant le représentant de l'État et les juridictions financières, visant à garantir l'équilibre macroéconomique et la sincérité des comptes publics.

A. Le contrôle budgétaire et le rôle des Chambres régionales des comptes

Le contrôle budgétaire, régi par les articles L. 1612-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, se distingue du contrôle de légalité par sa nature mixte, à la fois administrative et financière, et par le fait qu'il peut conduire à une substitution de pouvoir de l'État. Ce contrôle n'intervient que dans quatre cas limitativement énumérés par la loi : le défaut d'adoption du budget dans les délais légaux, le vote d'un budget en déséquilibre réel, le constat d'un déficit excessif lors du vote du compte administratif, ou l'absence d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité.

Dans ces hypothèses, le Préfet ne saisit pas le tribunal administratif, mais la Chambre régionale des comptes (CRC). La CRC intervient alors comme un expert financier indépendant. Elle examine la situation de la collectivité et formule, dans un avis public, des propositions concrètes de redressement, telles que la réduction des dépenses de fonctionnement ou l'augmentation des taux d'imposition encore disponibles. Si la collectivité refuse de suivre les recommandations de la CRC, le Préfet dispose du pouvoir de régler et de rendre exécutoire le budget de la collectivité par arrêté préfectoral. Cette procédure de règlement d'office constitue l'une des atteintes les plus fortes au

principe de libre administration, justifiée par l'impératif constitutionnel de bonne gouvernance des finances publiques.

B. L'examen de gestion et la mutation managériale du contrôle

Au-delà de leur rôle d'auxiliaire du Préfet dans le contrôle budgétaire, les Chambres régionales des comptes exercent une mission autonome d'examen de gestion, instituée par la loi du 10 juillet 1982. Cet examen ne se limite pas à la simple vérification de la régularité comptable des écritures. Il porte sur la qualité de la gestion financière, l'économie des moyens mis en œuvre, l'efficacité des services publics et l'évaluation des résultats au regard des objectifs fixés par l'assemblée délibérante. Les rapports d'observations définitifs de la CRC sont obligatoirement communiqués aux élus et délibérés en conseil local, garantissant l'information des citoyens et le débat démocratique.

Ce contrôle de gestion s'est considérablement enrichi au cours de la période récente. Sous l'influence des standards du nouveau management public et des exigences européennes, le contrôle s'oriente vers la certification des comptes locaux et l'audit de performance. La loi NOTRe de 2015 a ainsi initié une expérimentation de la certification des comptes des grandes collectivités, désormais pérennisée pour les structures les plus importantes. De plus, la loi 3DS du 21 février 2022 a renforcé l'évaluation des politiques publiques locales. Le contrôle moderne ne cherche plus seulement à sanctionner l'illégalité, mais à accompagner les gestionnaires locaux dans l'optimisation de leurs ressources, transformant le censeur d'autrefois en un auditeur et un conseiller stratégique des mutations territoriales.

Conclusion

Le contrôle des collectivités territoriales a achevé sa mue institutionnelle, s'éloignant définitivement du modèle autoritaire de la tutelle pour s'installer dans une logique de régulation juridictionnelle et d'évaluation managériale. Le déferé préfectoral et le contrôle budgétaire des Chambres régionales des comptes forment un dyptique efficace qui sécurise l'action publique locale tout en préservant l'unité de l'État et la régularité de la dépense.

Pour les jurys des concours administratifs, il convient de retenir que le système de contrôle français illustre la maturité de la décentralisation. Le futur administrateur public doit appréhender le contrôle non pas comme une contrainte paralysante, mais comme un outil de sécurisation juridique et d'aide au pilotage stratégique. L'enjeu contemporain réside dans le développement du conseil en amont par les services préfectoraux et l'essor de la certification des comptes. Ces mécanismes participent directement à la transparence démocratique et à la confiance que les citoyens, les contribuables et les partenaires financiers accordent à l'action publique territoriale.